

중소벤처기업부고시 제2026-74호

「소상공인 생계형 적합업종 지정에 관한 특별법」 제7조제4항에 따라 「떡국떡·떡볶이떡 제조업」을 다음과 같이 생계형 적합업종으로 지정·고시한다.

2026년 9월 16일 중소벤처기업부장관

1. 지정 기간 : 2026. 9. 16 ~ 2031. 9. 15

2. 업종·품목의 정의 및 대상범위

- 「떡국떡·떡볶이떡 제조업」 : 떡류 제조업(제11차 한국표준산업분류, 10601) 중 국내에서 떡국떡·떡볶이떡을 생산하여 판매하는 산업활동으로서 대상 품목은 식품공전(식품의 기준 및 규격 제2026-21호)에 따른 떡류 중 ‘떡국떡·떡볶이떡’으로 한다.

3. 법 제8조제1항에 따른 제한 사항

- 대기업등(「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」 제32조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업)은 생계형 적합업종 지정기간 동안 「떡국떡·떡볶이떡 제조업」의 사업을 인수·개시 또는 확장해서는 아니 된다.

가. 인수 : 대기업등이 해당 사업을 영위할 목적으로 중소·소상공인이 영위하는 사업을 실질적 지배관계에 의해 인수하는 경우를 의미한다.

나. 개시 : 대기업등이 인수 이외의 방법으로 인적·물적 요건을 갖추고 소비자가 인지할 수 있는 상태에서 최초로 재화 또는 용역을 공급하는 경우를 의미한다.

다. 확장 : 대기업등이 사업장·시설의 증가와 관계없이, 생산하여 판매하는 출하량이 ‘최대 연간 출하량’을 초과하는 경우를 의미한다.

- ‘최대 연간 출하량’은 생계형 적합업종 지정일을 기준으로 최근 10년, 직접 생산 출하량과 주문자상표부착생산(이하 ‘OEM’) 출하량을 합산한 연 단위¹⁾의 출하량 중 최대치로 산정한다.

* 출하 기간이 1년 미만인 경우 월 평균 출하량에 12개월을 곱하여 산정

※ 「4. 법 제8조제2항에 따른 승인 사항 중 가, 다」에 해당하는 출하량은 ‘최대 연간 출하량’ 산정 시 제외한다.

4. 법 제8조제2항에 따른 승인 사항

가. 「떡국떡·떡볶이떡 제조업」 사업 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 영업활동의 경우 대기업등의 인수·개시 또는 확장을 제한하지 아니한다.

1) 수출을 위해 생산하여 판매

2) 중앙정부·지방자치단체·공공기관·학교 등*의 조달(군납 포함)·급식 사업체로 선정되어 납품을 위해 생산하여 판매

* 정부조직법(제2조), 지방자치법(제2조), 공공기관운영법(제2조), 지방공기업법(제2조), 방위사업관리규정(제2조), 학교급식법(제4조), 국가재정법(제6조)에 따른 해당 기관

3) 동일법인 내에서 자체 수급*을 위해 생산하여 판매

* 「가맹사업 진흥에 관한 법률」에 따른 가맹사업을 위해 가맹본부가 가맹점 사업자에게 상품(원재료 및 부재료 포함)을 공급하는 경우 동일법인 내 자체 수급으로 간주

4) 국내산 쌀 또는 국내산 밀로 생산하여 판매

나. 대기업등의 연간 출하량은, ‘최대 연간 출하량’의 120%까지 허용한다.

다. 대기업등의 ‘중소기업 주문자 상표 부착 위탁생산(이하 ‘중소기업 OEM’)'에 대해서는 개시 또는 확장을 제한하지 아니한다.

5. 기업 규모 변동에 따른 적용례

- 중소기업(중소기업기본법 제2조 제3항 본문에 따라 중소기업으로 보는 기업을 포함)이 대기업등으로 규모가 변동된 경우 변동된 연도의 다음 연도부터 동 지정고시의 내용을 적용받는다.

- 이때, 해당 기업의 ‘최대 연간 출하량’은 변동된 연도를 포함하여 최근 5년 연 단위 출하량(직접생산 출하량과 주문자상표부착생산(이하 ‘OEM’) 출하량을 합산한 연 단위의 출하량) 중 최대치로 산정하여 적용한다.

- 지정기간 중 OEM 방식으로 대기업등에 납품하던 중소기업의 규모가 대기업

등으로 변동된 경우, 기존 거래를 유지한다고 인정되는 한도*까지는 해당 거래에 따라 납품받는 대기업등의 OEM 출하량을 '대기업 OEM'이 아닌 '중소기업 OEM' 출하량으로 간주한다. 단, 대기업등의 '최대 연간 출하량' 산정에는 영향을 미치지 아니한다.

* 대기업등과 기존에 납품하던 규모가 변동된 기업간 지속되는 거래를 의미하며, 규모가 변동된 연도를 포함하여 최근 5년 중 해당 규모 변동 기업으로부터 납품받은 연간 출하량의 최대치까지만 한도로 인정한다.(출하기간이 1년 미만인 경우 월 평균 출하량에 12개월을 곱하여 산정)

- 대기업등이 중소기업이 되는 경우 그 변동일부터 동 지정고시의 내용을 적용받지 않는다.